

DOHODA O NÁHRADE ZA NÚTENÉ OBMEDZENIE UŽÍVANIA NEHNUTEĽNOSTÍ

Oprávnený:	CETIN Networks, s.r.o.
Sídlo:	Pribinova 40, 851 01 Bratislava
Zastúpený:	Ing. Juraj Stas, na základe poverenia zo dňa 10.01.2024
IČO:	54 639 425
DIČ:	2121743459
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 160895/B

(ďalej tiež ako „**Podnik**“)

a

Povinný:	Mesto Trnava
Sídlo:	Hlavná 1, 917 71 Trnava
Zastúpený:	JUDr. Peter Bročka LL.M. - primátor mesta
IČO:	00 313 114
DIČ:	2021175728
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Č. účtu v tvare IBAN:	SK59020000000000269252121

(ďalej tiež ako „**Mesto Trnava**“)

(Oprávnený z vecného bremena a Povinný z vecného bremena ďalej tiež spolu ako „**strany dohody**“)

uzatvárajú v zmysle § 131 ods. 6 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, § 269 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, § 14 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený, Príkazu primátora č. 1/2023 k určovaniu sadzieb pri umiestňovaní inžinierskych sietí na pozemkoch vo vlastníctve mesta Trnava pre rok 2023, uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 1068/2022 zo dňa 22. 9. 2022 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 162/2023 zo dňa 25. 4. 2023, uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 451/2024 zo dňa 30. 4. 2024 a uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 533/2024 zo dňa 17. 9. 2024 túto

dohodu o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností

Článok I. Úvodné ustanovenia

1. Mesto Trnava je podľa výpisu z katastra nehnuteľností výlučným vlastníkom (*podiel 1/1*) nehnuteľností v k. ú. Trnava a to:

a) pozemkov parc. reg. „C“, zapísaných na liste vlastníctva č. 5000:

- parc. č. 8380/20 – zast. plocha a nádvorie, o výmere 79 m²,
- parc. č. 8380/35 – zast. plocha a nádvorie, o výmere 145 m²,
- parc. č. 8399/50 – ostatná plocha, o výmere 12093 m²,
- parc. č. 8398/445 – ostatná plocha, o výmere 1696 m²,
- parc. č. 9027/2 – zast. plocha a nádvorie, o výmere 719 m²,
- parc. č. 9027/7 – zast. plocha a nádvorie, o výmere 173 m²,
- parc. č. 9027/8 – zast. plocha a nádvorie, o výmere 753 m²,
- parc. č. 9072/1 – zast. plocha a nádvorie, o výmere 337 m²,
- parc. č. 9073/1 – zast. plocha a nádvorie, o výmere 14 m²,
- parc. č. 9073/5 – zast. plocha a nádvorie, o výmere 725 m²,
- parc. č. 9073/7 – zast. plocha a nádvorie, o výmere 281 m²,
- parc. č. 9073/8 – zast. plocha a nádvorie, o výmere 114 m²,
- parc. č. 9076/14 – zast. plocha a nádvorie, o výmere 1480 m²,
- parc. č. 9076/29 – zast. plocha a nádvorie, o výmere 2933 m²,
- parc. č. 10546/5 – ostatná plocha, o výmere 113 m²,
- parc. č. 10548/107 – ostatná plocha, o výmere 606 m²,

b) pozemkov parc. reg. „E“, zapísaných na liste vlastníctva č. 5000:

- parc. č. 1153/3 – zast. plocha a nádvorie, o výmere 11610 m²,
- parc. č. 1955/1 – zast. plocha a nádvorie, o výmere 646 m²,
- parc. č. 1955/2 – zast. plocha a nádvorie, o výmere 23 m²,

c) pozemku parc. reg. „C“, zapísaných na liste vlastníctva č. 5000:

- parc. č. 9073/8 – zast. plocha a nádvorie, o výmere 114 m²,

d) pozemku parc. reg. „E“, zapísaných na liste vlastníctva č. 4650:

- parc. č. 1951/44 – ostatná plocha, o výmere 2218 m²,

(ďalej aj ako „**pozemky**“).

2. Podnik je v súlade s predmetom podnikania poskytovateľom elektronických komunikačných služieb, stavebníkom a budúcim vlastníkom stavby verejnej elektronickej komunikačnej siete v rámci líniovej stavby „O2_Trnava kruh_PDUR a + RPD“ (ďalej len „**stavba**“), ktorú vybuduje na pozemkoch opísaných v odseku 1 tohto článku.

Článok II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto dohody je úprava spôsobu vykonávania práv vyplývajúcich zo zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len

„zákon o elektronických komunikáciách“) k pozemkom vo vlastníctve Mesta Trnava uvedeným v čl. I. ods. 1 písm. a) a b) tejto dohody, na ktorých plánuje Podnik vybudovať **rozvody optickej siete** v dĺžke **642,30 m** a k pozemku uvedenom v Čl. I. ods. 1 písm. c) tejto dohody, na ktorom plánuje Podnik vybudovať **šachtu** (ďalej len „**telekomunikačné vedenie**“), v rámci optickej verejnej telekomunikačnej siete určenej na poskytovanie verejne dostupných elektronických komunikačných služieb v meste Trnava budovanej v rámci stavby „*O2_Trnava kruh_PDUR a + RPD*“, v rozsahu projektovej dokumentácie odsúhlasenej stavebným úradom, oprávneným tak, aby Mesto Trnava bolo obmedzené vo svojich právach len v nevyhnutnej miere, ako aj dohoda Podniku a Mesta Trnava o výške a spôsobe úhrady primeranej jednorazovej náhrady za nútené obmedzenie užívania dotknutej nehnuteľnosti.

Článok III. Záväzky strán dohody

1. Podnik vyhlasuje, že telekomunikačné vedenie v zmysle § 2 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách tvorí súčasť verejnej elektronickej komunikačnej siete a že je podnikom poskytujúcim verejnú sieť a služby v oblasti elektronických komunikácií v súlade s ustanoveniami zákona o elektronických komunikáciách.
2. Mesto Trnava uznáva, že oprávnený je ako podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, je vo verejnom záujme a v nevyhnutnom rozsahu oprávnený v zmysle § 21 ods. 1 a 2 zákona o elektronických komunikáciách:
 - a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete, stavať a umiestňovať ich vedenia alebo ich časti na cudzej nehnuteľnosti alebo v cudzej nehnuteľnosti,
 - b) vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu nehnuteľnosť,
 - c) vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník alebo užívateľ pozemku,a Mesto Trnava sa zaväzuje Podniku nebrániť, ani ho neobmedzovať pri výkone týchto činností.
3. Mesto Trnava vyhlasuje, že pred podpísaním tejto dohody predložilo oprávnenému doklady preukazujúce jeho vlastníctvo k pozemkom a zároveň sa zaväzuje, že ak prevedie akýmkoľvek spôsobom pozemky na tretiu osobu, bude informovať nového vlastníka pozemkov o povinnostiach vyplývajúcich z tejto dohody a zo zákona o elektronických komunikáciách.
4. Podnik je povinný pri výkone svojich oprávnení postupovať s potrebnou opatrnosťou tak, aby Mesto Trnava ani iné osoby svojou činnosťou neobťažoval nad mieru primeranú pomerom a zároveň je povinný vykonávať svoje oprávnenia k pozemkom, ktoré mu vyplývajú zo zákona o elektronických komunikáciách a z tejto dohody, len v nevyhnutnom rozsahu, a to pri maximálnom možnom rešpektovaní práv a záujmov Mesta Trnava.
5. Podnik sa zaväzuje:
 - a) výstavbu telekomunikačného vedenia realizovať v danej lokalite v maximálne možnej miere bezvýkopovými metódami;
 - b) výkopy na pozemkoch riadne označiť, zabezpečiť proti možnosti vzniku úrazov a pádu do výkopu, výkopy na úsekoch komunikačných trás chodcov, cyklistov a imobilných

obyvateľov v noci výrazne označiť a osvetliť, po vyhotovení výkopových prác a inštalácií prípojok IS uviesť pozemky do pôvodného stavu. V prípade pozemkov s vysokou dopravnou vyťaženosťou, výkopy realizovať prevažne počas víkendu, aby boli obmedzené časové straty v doprave z dôvodov prekážky v jej trase;

- c) pred zahájením výkopových prác zabezpečiť presné vytýčenie všetkých podzemných vedení inžinierskych sietí nachádzajúcich sa a prechádzajúcich dotknutými pozemkami a výkopové práce previesť tak, aby sa predišlo ich prípadnému poškodeniu;
- d) pred zahájením výkopových prác na plochách zelene vo vlastníctve mesta Trnava v zmysle VZN č. 289 o ochrane zelene v meste Trnava a v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov požiadať Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave, odbor Územného rozvoja a koncepcií, referát správy zelene, o vydanie rozkopávkového povolenia na zeleni.

- 6. Podnik vyhlasuje, že pri vykonávaní údržby a vstupoch na pozemky bude dodržiavať všetky protipožiarne a bezpečnostné predpisy pre prácu na elektrickom zariadení tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a ochrana zdravia osôb, ktoré sa budú vyskytovať v blízkom okolí a ani ich majetku.
- 7. Ak pri prevádzkovaní telekomunikačného vedenia Podnikom alebo jeho dodávateľmi dôjde k narušeniu pozemkov, Podnik sa zaväzuje, že ich po ukončení prác uvedie do predchádzajúceho stavu a ak to nebude možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu pozemkov s prihliadnutím na nevyhnutné zmeny, a to v lehote do 2 mesiacov od ukončenia týchto prác. Ak to nie je možné alebo ak bude výsledný stav pozemku horší ako jej pôvodný stav alebo ak vznikla škoda, je povinný vyplatiť Mestu Trnava jednorazovú náhradu zodpovedajúcu miere vzniknutej škody.
- 8. V prípade, že iná právnická osoba alebo fyzická osoba bude mať záujem inštalovať na pozemky akékoľvek technologické zariadenie alebo stavbu, Mesto Trnava neudelí súhlas s inštaláciou, ak je oprávnené ho udeľovať, skôr, ako na inštaláciu takéhoto zariadenia alebo stavby nedá súhlas Podnik na základe posúdenia projektovej dokumentácie plánovaného zariadenia alebo stavby. Podnik však môže vydať nesúhlasné stanovisko len v prípade, ak by umiestňované zariadenie mohlo rušiť alebo iným spôsobom zasahovať do telekomunikačného vedenia, čím by Podniku bolo znemožňované plnenie povinností, ktoré mu vyplývajú zo zákona o elektronických komunikáciách alebo z platnej licencie.
- 9. Mesto Trnava sa zaväzuje poskytnúť Podniku potrebnú súčinnosť pri udržiavaní a prevádzkovaní telekomunikačného vedenia najmä tým, že umožní prístup osobám i mechanizmom na pozemok a prechod aj cez iné susediace nehnuteľnosti v jeho vlastníctve, a to v nevyhnutnej miere a po nevyhnutný čas v súlade s povinnosťami, ktoré mu vyplývajú z § 21 ods. 1 a 2 zákona o elektronických komunikáciách. Mesto Trnava zároveň dbá o to, aby nepoškodzovalo a nerušilo prevádzku elektronických komunikačných podzemných vedení.
- 10. Zmluvné strany sa dohodli, že Podnik má povinnosť Mesto Trnava o príchodoch a vstupoch na pozemky zákonom stanovenej 15-dňovej lehote upovedomovať len v prípade, ak bude vykonávať rekonštrukčné práce rozsiahlejšieho charakteru, ktoré by sa mohli podstatným spôsobom dotknúť užívania pozemkov a nie je povinný upozorňovať na kontroly telekomunikačných vedení nachádzajúcich sa v nehnuteľnosti, ani na drobné opravy či úpravy týchto vedení.

-
11. Podnik dbá o to, aby v prípade vstupov na pozemky nepoškodzoval zariadenia technickej infraštruktúry umiestnené na pozemkoch, o existencii ktorých bude zo strany Mesto Trnava preukázateľne oboznámený.
 12. Ak Mesto Trnava bude vykonávať stavebné úpravy, pri ktorých bude nevyhnutné vykonávať práce na pozemkoch, vyžadujúce aj zásah do zariadení Podniku, oznámi túto skutočnosť písomne vopred Podniku ešte v čase prípravy projektovej dokumentácie, pričom účastníci tejto dohody spoločne a v dobrej viere vynaložia všetko možné úsilie na to, aby nedošlo k obmedzeniu činnosti telekomunikačného vedenia alebo aby k prípadnému obmedzeniu došlo len v nevyhnutnej miere a na nevyhnutný čas.
 13. Mesto Trnava vyhlasuje, že berie na vedomie povinnosť Podniku na záznam zákonného vecného bremena do katastra nehnuteľností v zmysle § 21 zákona o elektronických komunikáciách.
 14. Podnik sa zaväzuje pred kolaudáciou stavby odovzdať na Mestský úrad v Trnave, Trhová 3, odbor Územného rozvoja a koncepcií, referát územno-technických informácií porealizačné zameranie stavby (objekty, trasa a prípojky inžinierskych sietí, vrátane šácht, stožiarov, skriniek, verejného osvetlenia, komunikácií, zelene a terénnych úprav) v digitálnej podobe, podľa požiadaviek Mesta Trnava (DGN výkres, MicroStation, 2D, s kresbou umiestnenou v reálnych súradniciach v súradnicovom systéme S-JTSK, v realizácii JTSK a vo výškovom systéme Bpv, s rozdelením kresby do vrstiev: 2 polohopis-plošný, 3 polohopis-líniový, 4 značky-plošné, 5 značky-bodové, 6 doplnková kresba, 7 bodové pole, 8 výškopis, 9 vodovod, 10 kanalizácia, 11 plynovod, 12 elektrické vedenie, 13 verejné osvetlenie, 14 oznamovacie vedenia, 15 teplovod, 16 produktovody, 21 hektárová sieť, 23 legenda) a geodetická dokumentácia (v digitálnej podobe a 1x vytlačená so zoznamom súradníc). Porealizačné zameranie musí obsahovať v samostatnej vrstve okrem zrušených rozvodov aj objekty, rozvody a zariadenia, ktoré museli zostať v zemi nevyužitú a nefunkčné. Podnik zároveň súhlasí so zaradením telekomunikačného vedenia do technickej mapy Mesta Trnava a s jeho používaním v rámci technickej mapy Mesta Trnava.

Článok IV. Výška náhrady

1. Strany dohody sa v súlade s príkazom primátora dohodli, že Podnik za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností zaplatí jednorazovú primeranú náhradu Mestu Trnava za umiestnenie **rozvody optickej siete** v dĺžke 642,30 m vo výške 1.215,50 eura a za umiestnenie **šachty** náhradu vo výške 607,75 eura.
2. Jednorazová primeraná náhrada za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností tak celkom predstavuje sumu **1.823,25 €**, *slovom tisícosemstodvadsaťtri eur a dvadsaťpäť centov*, ktorú sa Podnik zaväzuje uhradiť Mestu Trnava do 15 dní od podpísania tejto dohody poukázaním na účet Mesta Trnava uvedený v záhlaví zmluvy.
3. Strany dohody sa dohodli, že náklady spojené so zriadením a prevádzkovaním telekomunikačného vedenia bude znášať Podnik.

Článok V.

Doba platnosti zmluvy

1. Strany dohody sa dohodli, že táto dohoda sa uzatvára na **dobu neurčitú**.
2. Táto dohoda môže zaniknúť:
 - a) dohodou strán dohody,
 - b) odstránením telekomunikačného vedenia,
 - c) zánikom oprávnení Podniku podľa § 21 zákona o elektronických komunikáciách.

Článok VI. Záverečné ustanovenia

1. Strany dohody vyhlasujú, že sú oprávnení s predmetom dohody nakladať, zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme.
2. Vzťahy súvisiace s touto dohodou, ktoré ňou nie sú upravené, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
3. Ak niektoré ustanovenia tejto dohody nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo platné, alebo neskôr stratia účinnosť alebo platnosť, nie je tým dotknutá účinnosť a platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných alebo neplatných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto dohody, ak je to právne možné.
4. Strany dohody s obsahom tejto dohody po jej prečítaní súhlasia, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
5. Táto dohoda sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z toho Podnik obdrží dva rovnopisy a Mesto Trnava obdrží 3 rovnopisy.
6. Súhlas s umiestnením verejnej elektronickej komunikačnej siete na pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava bol v súlade § 14 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve vydaný na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 1068/2022 zo dňa 22. 9. 2022 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 162/2023 zo dňa 25. 4. 2023, uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 451/2024 zo dňa 30. 4. 2024 a uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 533/2024 zo dňa 17. 9. 2024.
7. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania stranami dohody a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.

[Nasleduje podpisová strana.]

V Bratislave dňa

v Trnave dňa

Za CETIN Networks:

Za Mesto Trnava:

.....
Ing. Juraj Stas
na základe poverenia

.....
JUDr. Peter Bročka, L.L.M.
primátor mesta Trnava